

KAMU İHALE VE SÖZLEŞME SÜREÇLERİ

UYGULAMA REHBERİ

Mal, Hizmet ve Yapım İşleri İhale Süreçleri ve Sözleşme Uygulamaları

MEVZUAT BAĞLANTISI VE ÖNSÖZ

Bu rehber kitapçık, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak hazırlanmıştır. Resmi kamu dilinde kaleme alınmış olan bu doküman; mal alımı, hizmet alımı ve yapım işlerine ilişkin kamu yatırımlarının ihtiyaç analizinin yapılmasından başlayıp, kesin kabul işlemlerinin tamamlanıp teminatların iade edilmesine kadar geçen tüm idari ve teknik süreçleri aşama aşama detaylandırmaktadır.

Kamu kaynaklarının verimli, zamanında ve şeffaf bir şekilde kullanılması, ihale süreçlerinde hukuka uygunluğun tesis edilmesi ve hakediş ödemelerinde hata payının sıfıra indirilmesi amacıyla tüm uygulayıcıların ve yüklenicilerin uymakla yükümlü olduğu mevzuat kuralları ve süreler bu kitapçıkta sistematik bir sırayla derlenmiştir.

KİTAPÇIK İÇERİK YAPISI

Bölüm I: İhale Öncesi Hazırlık, Ödenek ve Yaklaşık Maliyet Süreçleri

Bölüm II: İhale İlanı, Süreler ve Doküman Açıklama Mekanizmaları

Bölüm III: İhale Kararı, Kesin Teminat ve Sözleşme Aşaması

Bölüm IV: Sözleşmenin Uygulanması, Yer Teslimi, Hakediş Düzenlemesi ve Kesintiler

Bölüm V: Kabul Süreçleri, Geçici ve Kesin Kabul Komisyonları ile Teminat İadesi

BÖLÜM I: İHALE ÖNCESİ SÜREÇ VE İHTİYAÇ ANALİZİ

1.1 İhtiyacın Belirlenmesi ve Ödenek Temini

Kamu idarelerince bir ihale sürecine başlanabilmesinin ilk adımı, ihtiyacın net olarak tespit edilerek bütçelendirilmesidir. 4734 sayılı Kanun'un 62 nci maddesinin (a) bendi uyarınca, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için işin süresine uygun yıllar itibarıyla ödeneklerin bütçede programlanmış olması zorunludur. Proje maliyetinin ilk yılı için öngörülen ödenek miktarı, merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik yatırımlar veya özel projeler hariç olmak üzere, toplam proje maliyetinin **%10'undan az olamaz**. Başlangıçta yıllara göre programlanmış ödenek dilimleri sonraki yıllarda hiçbir suretle azaltılamaz.

1.2 Yaklaşık Maliyetin Hesaplanması ve Gizlilik İlkesi

İhale onay belgesi düzenlenmeden önce, idare her türlü piyasa ve fiyat araştırmasını yaparak Katma Değer Vergisi (KDV) hariç yaklaşık maliyeti belirler ve bunu dayanaklarıyla birlikte bir hesap cetvelinde gösterir. Yaklaşık maliyetin hesaplanmasında ihale konusu işin niteliğine göre her türlü işçilik, malzeme, makine-ekipman, genel giderler ile **%25 yüklenici kârı ve genel gider payı** esas alınarak birim fiyatlar veya götürü bedeller oluşturulur. Yaklaşık maliyet, ihale ilanlarında veya davet belgelerinde kesinlikle açıklanmaz ve ihale sonuçlanıp teklifler açılıncaya kadar gizliliğini korur.

1.3 Yapım İşlerinde Ön Koşullar (Mülkiyet, Proje ve ÇED Şartı)

Yapım işleri ihalelerine çıkılabilmesi için 4734 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelikler uyarınca çok katı ön şartlar bulunmaktadır. Bu doğrultuda, yapım işlerinde; **arsa temin edilmeden, mülkiyet, kamulaştırma ve imar işlemleri tamamlanmadan ve uygulama projeleri hazırlanmadan** ihaleye çıkılması kanunen yasaktır. Ancak işin özgün veya karmaşık olması nedeniyle projelerin ihale öncesi tam netleştirilemediği durumlarda ön veya kesin proje üzerinden ihaleye çıkılabilir. Uygulama projesi bulunan işlerde ise anahtar teslimi götürü bedel teklif alınması zorunludur. Doğal afetler gibi ivedi durumlar hariç olmak üzere bina işlerinde uygulama projesi şartı aranır. Baraj, büyük sulama, otoyol, demiryolu, boru hattı gibi doğrusal hat projelerinde ise kamulaştırma şartı ihale öncesinde aranmaz ancak yer teslimi öncesinde bu sorunların çözülmesi gerekir. Ayrıca, Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu alınması zorunlu olan yatırımlarda, ÇED Olumlu Belgesi alınmadan ihale süreci başlatılamaz.

İhale Öncesi Süreç Kontrol Listesi

Aşama	Yasal Dayanak	Temel Kriter / Şart
Ödenek Temini	Madde 62(a)	İlk yıl ödeneği proje maliyetinin en az %10'u olmalıdır.
Proje Hazırlığı	Madde 62(c)	Uygulama projesi bulunmalıdır (Bina işlerinde zorunlu).
Mülkiyet / İmar	Madde 62(c)	İmar ve kamulaştırma tamamlanmalıdır (İstisnalar hariç).
ÇED Belgesi	Yönetmelik Md. 4	ÇED Raporu zorunlu işlerde 'ÇED Olumlu' kararı ihale öncesi alınmalıdır.
Yaklaşık Maliyet	Madde 9	KDV hariç, %25 kâr dahil hesaplanır ve ihale anına kadar gizli tutulur.

BÖLÜM II: İHALE VE İLAN SÜREÇLERİ

2.1 İhale Usullerine Göre İlan Süreleri

İdareler, yaklaşık maliyetlerine ve ihale usullerine göre kanunda öngörülen asgari ilan sürelerine uymakla yükümlüdür. Bu sürelerin hesaplanmasında ilanın yayımlandığı gün dikkate alınır, ihale günü ise dikkate alınmaz. Eşik değerlerin altında kalan ihalelerde yaklaşık maliyet tutarlarına göre 7, 14 ve 21 gün öncesinden ilan asılması gerekirken; eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan ihalelerde şu kurallar geçerlidir:

- **Açık İhale Usulü:** İhale tarihinden en az **40 gün önce** Kamu İhale Bülteninde en az bir defa ilan edilmelidir.
- **Belli İstekliler Arasında İhale:** Ön yeterlik ilanı son başvuru tarihinden en az **14 gün önce** yayımlanmalı, yeterliği saptanan adaylara gönderilecek teklif davet mektupları ise ihale tarihinden en az **40 gün önce** gönderilmelidir.
- **Pazarlık Usulü (İlan Yapılan Haller):** İhale tarihinden en az **25 gün önce** ilan yayımlanmalıdır. Pazarlık usulünün 21 inci maddesinin (b) ve (c) bentlerine göre doğrudan davet yapılan hallerde ise ilan zorunluluğu yoktur.
- **EKAP İlan Kısaltması:** İlanların ve ihale dokümanlarının EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden doğrudan erişime sunulması durumunda, 40 günlük ilan ve teklif verme süreleri **5 gün kısaltılarak 35 gün** olarak uygulanabilir.

2.2 Doküman Değişikliği (Zeyilname) ve Açıklama Süreleri

İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında bir hata veya eksiklik tespit edilirse idarece düzeltme yapılabilir. İstekliler, teklif hazırlama sürecinde açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususları son teklif verme tarihinden en az **20 gün öncesine kadar** idareden yazılı olarak talep edebilirler. İdare bu talebi uygun görürse, açıklamayı teklif tarihinden en az **10 gün önce** EKAP üzerinden doküman indiren tüm isteklilere ulaştıracak şekilde yayımlar. Eğer dokümanda köklü değişiklikler gerekiyorsa idare bir **zeyilname** hazırlar. Zeyilname, son teklif verme gününden en az 10 gün öncesinde isteklilerin bilgi sahibi olmasını sağlayacak şekilde yayımlanır. Değişiklik nedeniyle tekliflerin yeniden hazırlanması için ek süreye ihtiyaç varsa, ihale tarihi bir defaya mahsus olmak üzere en fazla **20 gün zeyilname ile ertelenebilir**.

2.3 Geçici Teminat Esasları ve Süreleri

İhaleye katılacak isteklilerden, teklif ettikleri bedelin **%3'ünden az olmamak üzere** kendileri tarafından belirlenecek tutarda geçici teminat alınması zorunludur. Danışmanlık hizmeti ihalelerinde dokümanda belirtilmek kaydıyla geçici teminat alınmayabilir. Geçici teminat mektuplarında kesinlikle bir geçerlilik süresi belirtilmelidir. Bu süre, ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresinin bitiminden itibaren **en az 30 gün fazla** olmak zorundadır. Teklif geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresi de aynı doğrultuda uzatılır. EKAP üzerinden elektronik ortamda alınan e-geçici teminat mektuplarının kontrolü sistem üzerinden yapılır.

Önemli Hak Kaybı Uyarısı: İdarece teklif sunan isteklilerin sunulan belgelerindeki bilgi eksikliklerini tamamlaması için en az **2 iş günü** süre verilir. Belirlenen sürede eksik belgeleri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır ve 4734 sayılı Kanun gereği **geçici teminatları gelir (irad) kaydedilir**.

BÖLÜM III: SÖZLEŞMEYE DAVET VE SÖZLEŞME SÜRECİ

3.1 İhale Kararının Kesinleşmesi ve Şikayet Süreleri

İhale komisyonu tarafından alınan gerekçeli ihale kararı, ihale yetkilisinin onayına sunulur. İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç **5 iş günü içinde** ihale kararını onaylar veya gerekçesini belirterek iptal eder. Kararın onaylanmasından sonra kesinleşen ihale kararı, onay tarihini izleyen en geç **3 gün içinde** ihale üzerinde bırakılan istekli de dahil olmak üzere ihaleye teklif sunan tüm isteklilere bildirilir. Kanunun 41 inci maddesi uyarınca; 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde **5 gün**, diğer açık veya belli istekliler arasında yapılan ihalelerde ise **10 gün** geçmedikçe sözleşme imzalanamaz. Bu süre, ihale kararına karşı yapılacak olası idari şikayet başvuruları için tanınan yasal bekleme süresidir.

3.2 Sözleşmeye Davet Süreci ve İstisnalar

Yasal şikayet sürelerinin bitimini veya ön mali kontrol yapılması gereken hallerde bu kontrolün tamamlandığı tarihi izleyen günden itibaren **3 gün içinde** ihale üzerinde kalan istekliye sözleşmeye davet tebligatı gönderilir. İstekli, tebliğ tarihini izleyen **10 gün içinde** kesin teminatı vermek ve yasal yükümlülüklerini yerine getirmek suretiyle sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Yabancı istekliler için bu davet süresine **12 gün ilave edilir** (toplam 22 gün). Sözleşme imzalanacağı gün, isteklinin ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı EKAP üzerinden teyit edilir.

3.3 Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminat Oranları

Taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini garantiye almak amacıyla sözleşme öncesinde kesin teminat alınması zorunludur. Alınacak teminat oranları şunlardır:

- **Standart Kesin Teminat:** Sözleşmenin imzalanmasından önce ihale bedeli üzerinden hesaplanmak üzere **%6 oranında** kesin teminat alınır.
- **Yapım İşlerinde Aşırı Düşük Teklif Teminatı:** Yapım işlerinde sınır değer altındaki isteklilerden, ihale bedeli yerine **yaklaşık maliyetin %9'u oranında** kesin teminat alınır.
- **Ek Kesin Teminat:** Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde, fiyat farkı olarak ödenecek ek bedellerin ve iş artışı nedeniyle meydana gelen sözleşme bedeli artış tutarının **%6'sı oranında** ek kesin teminat alınır. Bu ek kesin teminat hakedişlerden doğrudan kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.
- **Danışmanlık İstisnası:** Danışmanlık ihalelerinde kesin teminat başlangıçta alınmayabilir; bu durumda idare her hakedişten %6 oranında teminat kesintisi yapar.

3.4 Yapım İşlerinde Şantiyenin ve İşin Sigortalanması

4735 sayılı Kanun'un 9 uncu maddesi uyarınca yapım işlerinde yüklenici, işyerlerindeki her türlü araç, malzeme, tesis ve ihzarat ile yapılan işin tamamı için **All-Risk (Bütün Riskler) sigortası** yaptırmakla yükümlüdür. Sigorta poliçesi işe başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar olan süreyi kapsar ve deprem, su baskını, fırtına, heyelan, yangın, hırsızlık ve sabotaj risklerini içerir. Geçici kabulün onaylanmasından kesin kabul tarihine kadar geçecek garanti süresinde ise kapsamı dokümanda belirlenen **genişletilmiş bakım devresi teminatını** (extended maintenance) içeren sigorta poliçesi yürürlüğe konulur.

Sözleşme Davet ve Teminat Tablosu

İşlem / Teminat Türü	Yasal Süre / Oran	Hesaplama Esası
Şikayet Bekleme Süresi	10 Gün (21/b-c için 5 Gün)	Tebliğ tarihinden itibaren sözleşme imzalama yasağı.
Sözleşmeye Davet Süresi	10 Gün (Yabancılar +12 Gün)	Tebliğ tarihinden itibaren kesin teminat ve imza süresi.
Kesin Teminat Oranı	% 6	İhale sözleşme bedeli üzerinden hesaplanır.
Yapım İşleri Sınır Altı Teminatı	% 9	İhale bedeli yerine Yaklaşık Maliyet üzerinden hesaplanır.
Ek Kesin Teminat Oranı	% 6	Fiyat farkı ödemeleri ve iş artış tutarları üzerinden kesilir.

BÖLÜM IV: SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE HAKEDİŞLER

4.1 Yer Teslimi ve İşe Başlama Süreci

Sözleşmenin imzalanmasının ardından yapım işlerinde yükleniciye işin yapılacağı alanın fiili olarak devredilmesi sürecine **yer teslimi** denir. Sözleşmede belirtilen süre içerisinde (genellikle 5 veya 15 gün içinde) idare ve yüklenici yetkilileri sahaya giderek yer teslim tutanağını imzalar. Yer teslim tutanağının imzalandığı gün **işe başlama tarihi** olarak kabul edilir ve sözleşme süresi bu tarihten itibaren işlemeye başlar. İdarenin kusuru veya kamulaştırma/imar gecikmeleri nedeniyle yer tesliminin geç yapılması halinde, yükleniciye gecikilen gün kadar süre uzatımı verilmesi kanuni bir zorunluluktur.

4.2 Hakedişlerin Düzenlenmesi (Geçici Hakediş Raporları)

Yüklenicinin sözleşme süresince yaptığı işlerin bedeli, geçici hakediş raporları (ara hakediş) düzenlenerek ödenir. Yapım işlerinde hakedişler, yapı denetim görevlileri (kontrol teşkilatı) gözetiminde, yüklenicinin gerçekleştirdiği imalatların şantiye röleve ve ataşman defterlerine kaydedilen ölçüm sonuçlarına göre aylık periyotlarla hesaplanır. Mal ve hizmet alımlarında ise teslim edilen ve muayenesi yapılan miktarlar hakedişe bağlanır. Hakediş raporları idari ve teknik incelemelerden geçerek idare yetkilisi tarafından onaylanır.

4.3 Hakedişlerden Yapılacak Kesintiler

Yükleniciye yapılacak hakediş ödemelerinden, mevzuat ve sözleşme gereği belirli yasal ve idari kesintilerin yapılması zorunludur. Bu kesintiler şunlardan ibarettir:

- **Gelir/Kurumlar Vergisi Stopajı:** Yıllara yaygın yapım işlerinde yürürlükteki stopaj oranında (vergi kanunları uyarınca) vergi kesintisi yapılır.
- **SGK Prim ve Vergi Borç Sorgulaması:** Her hakediş ödemesinde, yüklenicinin kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu ve vergi borcu olup olmadığı sorgulanır. Borç bulunması halinde, borç tutarı hakedişten kesilerek doğrudan ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine veya Vergi Dairesine ödenir.
- **Avans Mahsubu:** Eğer yükleniciye sözleşme kapsamında avans verilmişse, sözleşmede yer alan avans mahsup formülüne göre hakediş bedelinden avans iadesi kesilir.
- **Gecikme Cezaları:** Yüklenicinin iş programının gerisinde kalması durumunda sözleşmede öngörülen günlük ceza oranları hakedişten mahsup edilir.
- **Ek Kesin Teminat Kesintisi:** Ödenen fiyat farkı ve iş artış bedellerinin %6'sı oranındaki ek kesin teminat, nakit verilmediyse doğrudan hakedişten kesilerek teminat hesabına alınır.

4.4 Hakedişlerin Ödeme Süreleri ve Esasları

Hazırlanan geçici hakediş raporları, yapı denetim görevlileri ve idare yetkililerinin onay süreçlerinden geçtikten sonra tahakkuka bağlanır. Onaylanan hakediş raporlarının bedeli, sözleşmesinde ve şartnamelerde belirlenen süreler dahilinde yüklenicinin banka hesabına ödenir. Yapım İşleri Genel Şartnamesi ve standart sözleşme tasarılarında bu süre genellikle hakedişin kontrol teşkilatı ve idarece onaylandığı tarihten itibaren **en geç 30 gün** olarak belirlenmiştir. İdarenin ödeme ödenek yetersizliği nedeniyle hakedişleri geciktirmesi halinde yüklenicinin süre uzatımı talep etme hakkı doğabilir.

BÖLÜM V: GEÇİCİ VE KESİN KABUL SÜREÇLERİ

5.1 Muayene ve Kabul Komisyonlarının Kurulması

Sözleşme konusu iş tamamlandığında, teslim alınan mal, hizmet veya yapım işlerinin fen ve sanat kuralları ile sözleşme hükümlerine uygun olup olmadığını denetlemek üzere idare tarafından **en az üç kişiden oluşan muayene ve kabul komisyonları** kurulur. Komisyonun asıl ve yedek üyeleri konunun uzmanı kamu görevlilerinden seçilir. Yüklenici, işi tamamladığında idareye yazılı olarak başvuru yapar ve kabul komisyonu kurulmasını talep eder.

5.2 Geçici Kabul Süreci ve Teminatların Yarısının İadesi

Yapım işleri ve garanti süresi olan mal/hizmet işlerinde ilk aşama geçici kabuldür. Kabul komisyonu sahada inceleme yapar. Eğer iş sözleşmesine uygunsa **Geçici Kabul Tutanağı** düzenlenir ve ihale yetkilisinin onayına sunulur. Eğer komisyonda giderilmesi mümkün küçük kusur ve eksiklikler tespit edilirse bunlar tutanakta listelenir ve yükleniciye eksiklikleri tamamlaması için bir süre verilir. Eksikler giderilmeden geçici kabul onaylanmaz. 4735 sayılı Kanun'un 13 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra, alınan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatların **yarısı (%50'si) yükleniciye iade edilir**. Geçici kabulde SGK'dan ilişiksiz belgesi getirilmesi zorunluluğu yoktur, bu belge kesin kabul aşamasında talep edilir.

5.3 Garanti Süresi ve Kesin Kabul Süreci

Geçici kabul ile kesin kabul arasında geçen süreye **garanti süresi (bakım dönemi)** denir. Bu süre yapım işlerinde sözleşme gereği **en az 12 ay (1 yıl)** olarak uygulanır. Garanti süresi boyunca ortaya çıkan tüm fen, sanat, malzeme ve işçilik hatalarından yüklenici sorumludur ve bunları bedelsiz gidermek zorundadır. Garanti süresi bittiğinde kabul komisyonu yeniden toplanarak kesin kabul incelemesini yapar. Herhangi bir kusur bulunmaması durumunda **Kesin Kabul Tutanağı** düzenlenir ve onaylanır.

5.4 SGK İlişiksiz Belgesi ve Teminatların Tamamının İadesi

Kesin teminatın ve ek kesin teminatların kalan yarısının (%50'si) yükleniciye iade edilebilmesi için şu şartların birlikte sağlanması zorunludur:

- **Kesin Kabul Onayı:** Kesin kabul tutanağının ihale yetkilisi tarafından onaylanmış olması,
- **SGK İlişiksiz Belgesi:** Sosyal Güvenlik Kurumundan, yüklenicinin bu iş dolayısıyla çalıştırdığı personelin primlerini tam ödediğine ve idareye borcu olmadığına dair 'ilişiksiz belgesi' getirmesi,
- **Vergi ve Ücret Borçsuzluğu:** Yüklenicinin çalışanlarının hak ettikleri ücretleri ödediğinin ve idari vergi borçlarının bulunmadığının tespit edilmesi.

Bu şartlar tamamlandıktan sonra teminatın kalan yarısı yükleniciye iade edilir. Eğer yüklenicinin idareye veya SGK'ya borcu bulunuyorsa ve kesin kabul tarihine kadar ödenmemişse, protesto çekmeye ve mahkeme kararı almaya gerek kalmaksızın kesin teminat paraya çevrilerek borçlarına mahsup edilir, varsa kalan tutar yükleniciye ödenir.

5.5 İade Edilemeyen Teminatlar ve Zamanaşımı (Zaman Aşımı Süreleri)

Sözleşmenin uygun şekilde yerine getirilmesinden sonra iade edilmeye hazır hale gelen kesin teminatların, yapım işlerinde kesin hesap ve kesin kabulün onaylanmasından, diğer işlerde kabul tarihinden itibaren **2 yıl içinde** yüklenici tarafından yazılı idare uyarısına rağmen geri alınmaması durumunda; teminat mektupları hükümsüz kalır ve bankasına iade edilir. Nakit olarak yatırılan teminatlar ise bu sürenin sonunda doğrudan **Hazineye irad (gelir) kaydedilir**.